

עין משפט
גד מצוה

קבו א מיי פ"ב מהל' תרומות הלכה כב:
קבו ב ג מיי פ"ו מהל' קרבן פסח הל' ח:
קבט ד מיי פכ"ח מהל' שבת הלכה יט
טוש"ע א"ח סי' שלט עתי' וא':

קל ה מיי פ"ד מהל' עדות הלכה ג סמג
לארין רע טוש"ע ח"מ סי' לה עתי' ו:

קלא ו מיי שם הלכה ד
וטוש"ע שם עתי' ז:
קלב ז מיי שם הלכה ג
טוש"ע אה"ע סי' ב
עתי' א כהנ"ה:

תוספות רי"ד

עד' צריך כעדות הנימא כדתנן אם יש עדים שיצאה בהנימא וראשה פרוט וכל היכא דבעי' שני עדים כעינן שיהא גדול עמו שלא יעידו שניהם על ראיית קטנותן; ושהיה איש פ' יוצא מבית הספר. פי' כשהיינו לומדים יחד עם היתונות בבית רבן ומחזיקי' לכהונה כבית רביא קטנות ולא בעי' הכא גדול עומד עמו. שמעלים לכהונה ע"פ ע"א. ובגמרא מפרש בתרומה דרבנן כגון תרומות ח"ל או פירות והומיהו רבנן דרבנן. והי' בגדולו מעיד על מה שראה בקטנו אבל הקטן אינו מעיד שאע"פ שמעלים בתרומ' ע"פ ע"א דוקא גדול אבל קטן לא וכן עבר ואשה לא נתן שיהיו נאמנים בהבונה כדתנן גבי שבויו' וא"א כמת בעלה הלכך אין הקטן נאמן בהבונה והוא נאמן בשבויו' ומת בעלך ולא תימא כ"מ שע"א נאמן גם עבר ואשה נאמנים שהיו כמת בעלך יש תנא שהיה מכשיר ע"א ולא היה מכשיר אשה וקירוב כדתנן כפ' בראה דרבמות. ר"א אומר אין משיאין את אשה ע"פ ע"א ר"ע אומר לא ע"פ אשה ולא ע"פ קרובים אלמא אע"ג דפלגי ר"ע על ר"א ומכשיר בי"א. האמר לא ע"פ אשה ולא ע"פ קרובים א"כ אינו דין כלל להכשיר עבר ואשה במקום שע"א נאמן אלא היכא נתן התנא היכא ולא תנן לא תנן. ובמקום שעבר ואשה נאמנים גם הקטן נאמן. ומקשה דלמא עבר הוא מסייע ליה לריב"ל דאריב"ל אסור לו לאדם שילמד את עבדו תורה מיתבי לה ממנו רבו או שעשאו רבו אפוטרופוס. פי' מסר כל נכסיו בידי להכניס ולהוציא בסחורה או שהניח תפילין לפני רבו או שקרא שלשה פסוקים בבה"כ הי"ז לא יצא לחירות. פי' לאו

אומרים אי לאו דשחרירה לא הוה יוזף מיניה ולא הוי שביק ליה לנהוג [מנהג] ב"ח. ש"מ דיש עבד שלומד תורה התם דאיקרי עבד מדעתיה. וכי קאמרינן דקא נהוג בי' מנהג בניס: ושהיה חולק עמנו כגורן וליחוש דילמא עבד כהן הוא תנן אין חולקין תרומה לעבד אא"כ רבו עמו דברי ר' יהודה ר"י אומר יכול הוא שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי ואם אני עבד כהן תנו לי בשביל רבי ובמקומו של ר' יוסי לא היה מעלים מתרומה ליוחסין: ושהמקום הזה בית הפרס. פי' הכי תנן כפ' בתרא דאהלות התורש את הקבר הי"ז עושה בית הפרס עד כמה הוא עושה מלא המענה ק' אמה בית ארבעת קבין. פי' התורש אנו חוששים שמא המחרישה פורה עצמות המת ועצם כשעורה ממנו מטמא ובמשא אבל לא באהל פי' מן הקבר ועד ק' אמה שאם חרש מן הקבר לצד מזרח מונה מן הקבר ק' אמה ועושה אותה בית הפרס והנכנס טמא שמא נגע או היסט עצם כשעורה שהוא מכוסה בעפר ולאו אדעתיה ואלו ק' אמה המונה אותם מבורעין שחן ק' על ק' שיביאו ארבעת סאין. שהסאה הוא ג' על ג' ולמה אנו מחמירים כ"כ ולא נעשה אלא ק' אמה ברוחב הקבר שהמחרישה מוליכה את העצמות אלא אנו חוששים שמא הוליכה ועתד ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו

בזרעינו וזו היא קצצה שהתינוק נאמן להעיד עליה:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

מולדתי היה כולי האי למסמן אנפיתא, והך בדיקה לעושה פסח אשמייה ולא ללוליה תרומה. כדאמרינן בחומר בקודש (ברכות יט:). בית הפרס שגורש. בדריסת רגלי בני אלס (שורבין ל: וכע"ז בברכות כט:). טהור. שאי אפשר לעלם כשעורה שלא יראה ידעם כרגל (שם) שהרגלים נושאים את העצמות וסמקום (נדח מ:). או: שדריסת הרגלים העפריתן והבא לעשות פסחו ידקוק אם ידעם ויעצור, אבל לאשית תרומה לא סמקינן עלה, שיכול להמקין. וזית הפרס מדכריהם ולא העמידום במקום כרת דפסח (פסחים צב:). הדרן עלך האשה שנתארמלה

עד דאיכא שדרה או גולגולת שלמים או רוב מנין או רוב בנין ואנו חוששים שמא פזרה שבויו עצמות

אחיהם מבורעין שחן ק' על ק' שיביאו ארבעת סאין. שהסאה הוא ג' על ג' ולמה אנו מחמירים כ"כ ולא נעשה אלא ק' אמה ברוחב הקבר שהמחרישה מוליכה את העצמות אלא אנו חוששים שמא הוליכה ועתד ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו

כח:

תנן כמאן דאמר אין חולקין לעבד בו'. ואס תאמר והא לא קאמר רבי יהודה דאין חולקין אלא בתרומה דלאורייתא דמעלין ממנה ליוחסין אבל ממני' דלחוקמינן בתרומה דרבנן דאין מעלין ממנה ליוחסין מודה דחולקין לעבד בלא רבו ואס כן אכתי תקשי ודלמא עבד כהן הוא ולא מלמא היא דמתניתין איירי שפיר שמעיד שחלק לו תרומה דלאורייתא אלא שאינו נאמן להאכילו אלא בתרומה דרבנן:

ומה בהמתן של צדיקים. מפורש במקום אחר (גיטין דף י. א:). **וישהמקום** הזה בית הפרס. ולא יומת וצא לטער:

י' מנפח. דיעבד אס עשה ככר טהרות אבל בדיקה דלכתמלה מפרש כמשנה (אהלות פ"ח מ"ד). כיצד בודקין? **בית הפרס דרבנן.** נראה דלפי' במקום הקצר מקילין כמו בשאר שדה ואין לומר דמקום הקצר מטמא צהאל ומציא רבינו יתחק ראייה מדתניא בפ"ק דמועד קטן (דף ה:). מלא שדה מנזיינת ואינו יודע מה טיבה יש זה אילנות בידוע שנתחרש זה קצר אין זה אילנות בידוע שאבד זה קצר ומאי נפקא מינה כיון שעמא אינו יודע מקום הקצר בין נחרש בין אבד אלא שמע מינה דמקום הקצר טהור כשנחרש וזית הפרס להכי הוי דרבנן משום דהוי ספק טומאה כזרות הרצים אע"ג דנעלמא מיהרו חכמים ספק טומאה כזה"ר היינו היכא שהטומאה מזוררת ולא נולד הספק אלא באקראי ופעם אחרת לא יעמא כיון שנקום הטומאה ידוע אכל הכא שלעולם השדה כנספק לא ראו לטער אע"ג דמדלאורייתא טהור:

הדרן עלך האשה

שנתארמלה

במקום הזה: מאי טעמא אפוקי ממונא לא מפקינן תנו רבנן »הנאמן התינוק לומר כך אמר לי אבא משפחה זו טהורה משפחה זו טמאה טהורה וטמאה סלקא דעתך אלא משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה ושאכלנו בקצצה של בת פלוני לפלוני ושהיינו מוליכים חלה ומתנות לפלוני כהן על ידי עצמו אבל לא על ידי אחר ויכולן אם היה עובד כוכבים ונתגגיר עבד ונשתחרר אין נאמנים ואין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה רבי יוחנן בן ברוקא אילימא אסיפא אפוקי ממונא הוא אלא ארישא וכולם אם היה עובד כוכבים ונתגגיר עבד ונשתחרר אין נאמנין ר' יוחנן בן ברוקא אומר נאמנין במאי קמיפלגי ת"ק סבר כיון דעובד כוכבים הוא לא הוה דייק ורבי יוחנן בן ברוקא סבר כיון דדעתיה לאיגיוורי מידק הוה דייק מאי קצצה דתנו רבנן כיצד קצצה י'אחד מן האחיין שנשא אשה שאינה הוגנת לו באין בני משפחה ומביאין חבית מליאה פירות ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו

בזרעינו וזו היא קצצה שהתינוק נאמן להעיד עליה:
הדרן עלך האשה שנתארמלה

מולדתי היה כולי האי למסמן אנפיתא, והך בדיקה לעושה פסח אשמייה ולא ללוליה תרומה. כדאמרינן בחומר בקודש (ברכות יט:). בית הפרס שגורש. בדריסת רגלי בני אלס (שורבין ל: וכע"ז בברכות כט:). טהור. שאי אפשר לעלם כשעורה שלא יראה ידעם כרגל (שם) שהרגלים נושאים את העצמות וסמקום (נדח מ:). או: שדריסת הרגלים העפריתן והבא לעשות פסחו ידקוק אם ידעם ויעצור, אבל לאשית תרומה לא סמקינן עלה, שיכול להמקין. וזית הפרס מדכריהם ולא העמידום במקום כרת דפסח (פסחים צב:). הדרן עלך האשה שנתארמלה

עד דאיכא שדרה או גולגולת שלמים או רוב מנין או רוב בנין ואנו חוששים שמא פזרה שבויו עצמות

אחיהם מבורעין שחן ק' על ק' שיביאו ארבעת סאין. שהסאה הוא ג' על ג' ולמה אנו מחמירים כ"כ ולא נעשה אלא ק' אמה ברוחב הקבר שהמחרישה מוליכה את העצמות אלא אנו חוששים שמא הוליכה ועתד ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

אפוטרופוס. מקר נכסיו צידו להכניס ולהוציא לסחורה: **הרי זה לא יאץ לחירות.** ולא אמרינן אי לאו דשחרריה לא הוה יזיף מיניה ולא הוה שציק ליה לנהוג מנהג בן חורין. ושמעינן מינה דיש עבד שלומד תורה: **כסומה דרבנן.** כגון תרומת חוזה לארץ או פירות המניניהו להני להאכילו על פיהם:

הכי גרסינן **דתניא שאין חולקין תרומה לעבד בו'.** ורישא דברייתא כהנת שנתעבד וולדה צוויל שפחתה שניהן יואלין לגורן ונוטלין חלק אחד שאין חולקין תרומה לעבד כו' הלכך אי אויל חד מייניהו לא פלגינן ליה דלמא אחי לאחזוקי ככהן ודלמא אחי ניהו העבד: **במקומו של ר' יהודה.** משום הכי אמר אין חולקין: **בהמון של לדיקים.** חמורו של רבי פנחס בן יאיר כהכל שוחטין (חולין א:). **חוא צאסריה דרבי יוסי.** שחלקו לו תרומה בגורן: **ואפסדי צאסריה דרבי יהודה.** ושם לא היו חולקין תרומה לעבדי כהנים: **זית הפרס.** החורש את הקצר הרי זה עושה זית הפרס מאה אמה שכן שיעור שהמחרישה מולכת את עצמות המת ודלמא נגע או הסית המהלך צו את עצם כשעורה שטממא כמגע וצמא: **מנפח ארס זית הפרס.** וסומן על כך שאס יש עצם רואהו. ואע"ג דמאהיל לא חיישינן דאין עצם כשעורה מטמא צהאל עד דאיכא שדרה או גולגולת שלמה או רוב צנין או רוב מנין: **שנידש.** דשהה רצה כרגלים הרצה: **טהור.** דתלינן לקולא ולאמרינן כל העצמות נכתמו לפסות מכשיעור. אלמא משא דרבנן דעלמא הוא: **נאמן הסינוק.** להעיד בגדולו מה שראה בקוטנו: **טמאה וטהורה סלקא דעסק.** מה טומאה וטהרה יש לומר כמשפחות: **בקצצה.** לקמן מפרש לה: **של צם פלוני לפלוני.** כשנשא פלוני את צת פלוני: **וסהיינו מוליכין בו' על ידי עצמו.** אס כך העיד הסינוק על ידי היה אבא שולת לו חלה וממנות: **אס היה עובד כוכבים ונאגגיר.** והעיד משנתגגיר שראה את אלה כנכירותו אינו נאמן: **דוגמא.** אות וסימן וזכרון לדורות הצאים:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

מסורת הש"ס

א) עיין תוס' נאמן לנ. ד"ה אכלן. ב) יבמות נט: ג) נשם ע"ש. ד) גיטין א. חולין ה: א. ו. יבמות נט: ז. ט) עיין תוס' יבמות שם ד"ה ס"ד השתא ותוס'. י) גרסות יט: עירובין ל: פסחים נב: מ"ק ה: חגיגה כה: כבודות נט. נדה מ. ו) גרסות יט: ע"ש. ח) [תוספתא פ"ג]. ט) ד"ה השתא ותוס' שבת יב: ד"ה ר' נתן ותוס' חולין ה: ד"ה לדיקים ותוס' פסחים קו: ד"ה אישמלחא. י) שייך אחר ד"ה בית הפרס. יב) ונע"י היעט תוס' פסחים נב: ד"ה מלי בודקין ועוד תוס' כבודות נט. ד"ה היכי אוילן.

גליון הש"ס

נב' היו מעלין מתיימא ליחוסין. עיין גרסות דף טז ע"ב תוס' ד"ה אין עומדין:

מוסף רש"י

אפוטרופוס. על נכסיו, דאי לאו דשחרריה לא הוה חשבי' ליה [גטין מ.]. או שהניח תפילין בפני רבו. אין דרך עבד להניח תפילין. דמ"ע שזמנן גרמא היל' דלילה לאו זמן תפילין היא (שם). אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו. דלמא אחי לאסוקי ליוחסין דסברי כהן הוא [יבמות צט:]. אם כהן אני כו'. אס כהן כהן וספק עבד קאי (שם). במקומו של ר' יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין. לא מאכילתה אלא מחלוקה. הלכך אין חולקין לו דלא לימי לאסוקי ליוחסין (שם). השתא בהמתן של צדיקים. חמורו של רבי פנחס בן יאיר (שם). אין הקב"ה מביא תקלה לרבי ידם. שחלק כהמה עד דאסור ליה [וחזין ה:]. מנפח ארס בית הפרס והולך. כנפיתא ואס יש עצם כשעורה רואהו ונשמע ממנו [חגיגה כה: וכע"ז בברכות יט:]. דשכר ליכא, ועלם כשעורה לא מטמא אלא כמגע ובמשא, הלכך מנפח כדי שלא יגטו רגליו צו והלך (נדח מ:). דמולא ספיקא משום עצמות חיל, ועצמות בלא שבר אינו מטמא צהאל, וכשמנפח לפני רגליו, אס יש שם עצם גדול נראה מאליו ועלם קטן נראה כנפיתא ואינו מסתוו כרגליו (שורבין ל: וכע"ז פסחים צב:). ואהל אין מטמא, דהא אין טומאת אהל בעצמות אלא רוב צנין ורוב מנין (פסחים צב:). דאי דלאורייתא הוא לא חוינן

מולדתי היה כולי האי למסמן אנפיתא, והך בדיקה לעושה פסח אשמייה ולא ללוליה תרומה. כדאמרינן בחומר בקודש (ברכות יט:). בית הפרס שגורש. בדריסת רגלי בני אלס (שורבין ל: וכע"ז בברכות כט:). טהור. שאי אפשר לעלם כשעורה שלא יראה ידעם כרגל (שם) שהרגלים נושאים את העצמות וסמקום (נדח מ:). או: שדריסת הרגלים העפריתן והבא לעשות פסחו ידקוק אם ידעם ויעצור, אבל לאשית תרומה לא סמקינן עלה, שיכול להמקין. וזית הפרס מדכריהם ולא העמידום במקום כרת דפסח (פסחים צב:). הדרן עלך האשה שנתארמלה

עד דאיכא שדרה או גולגולת שלמים או רוב מנין או רוב בנין ואנו חוששים שמא פזרה שבויו עצמות אחיהם מבורעין שחן ק' על ק' שיביאו ארבעת סאין. שהסאה הוא ג' על ג' ולמה אנו מחמירים כ"כ ולא נעשה אלא ק' אמה ברוחב הקבר שהמחרישה מוליכה את העצמות אלא אנו חוששים שמא הוליכה ועתד ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו

בזרעינו וזו היא קצצה שהתינוק נאמן להעיד עליה:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

מולדתי היה כולי האי למסמן אנפיתא, והך בדיקה לעושה פסח אשמייה ולא ללוליה תרומה. כדאמרינן בחומר בקודש (ברכות יט:). בית הפרס שגורש. בדריסת רגלי בני אלס (שורבין ל: וכע"ז בברכות כט:). טהור. שאי אפשר לעלם כשעורה שלא יראה ידעם כרגל (שם) שהרגלים נושאים את העצמות וסמקום (נדח מ:). או: שדריסת הרגלים העפריתן והבא לעשות פסחו ידקוק אם ידעם ויעצור, אבל לאשית תרומה לא סמקינן עלה, שיכול להמקין. וזית הפרס מדכריהם ולא העמידום במקום כרת דפסח (פסחים צב:). הדרן עלך האשה שנתארמלה

עד דאיכא שדרה או גולגולת שלמים או רוב מנין או רוב בנין ואנו חוששים שמא פזרה שבויו עצמות

אחיהם מבורעין שחן ק' על ק' שיביאו ארבעת סאין. שהסאה הוא ג' על ג' ולמה אנו מחמירים כ"כ ולא נעשה אלא ק' אמה ברוחב הקבר שהמחרישה מוליכה את העצמות אלא אנו חוששים שמא הוליכה ועתד ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו